

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 29 chaâbane 1438 – 26 mai 2017

160^{ème} année

N° 42

Sommaire

Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Loi

Décision de l'Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Loi
n° 03/2017 du 23 mai 2017, relative au projet de loi n° 2017-11 modifiant certaines
dispositions du code des hydrocarbures..... 1900

Décrets et Arrêtés

Présidence du Gouvernement

Décret gouvernemental n° 2017-620 du 25 mai 2017, portant création de
chambres de première instance subsidiaires du tribunal administratif aux
régions et fixation de leur compétence territoriale 1901

Décret gouvernemental n° 2017-621 du 25 mai 2017, portant fixation du
nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections
consultatives du tribunal administratif 1902

Arrêté du chef du gouvernement du 18 mai 2017, fixant les modalités
d'organisation du concours externe pour le recrutement de conseillers
adjoints au tribunal administratif 1902

Arrêté du chef du gouvernement du 18 mai 2017, portant ouverture d'un concours
externe pour le recrutement de conseillers adjoints au tribunal administratif 1904

Ministère de la Défense Nationale

Arrêté du ministre de la défense nationale du 18 mai 2017, portant ouverture
d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens
supérieurs de la santé publique au titre de l'année 2015 1905

Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale

Nomination du président de l'instance tunisienne de l'investissement 1906

Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement

Arrêté de la ministre des finances et du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 avril 2017, portant fixation des redevances d'assainissement..... 1906

Ministère de l'Education

Nomination du chef du cabinet 1908

Nomination d'un directeur général 1908

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 16 mai 2017, portant approbation du procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains des parcours du gouvernorat de Sfax..... 1908

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 16 mai 2017, portant modification de la composition des commissions administratives paritaires à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole 1909

Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décret gouvernemental n° 2017-625 du 28 avril 2017, modifiant le décret n° 2012-1381 du 28 août 2012, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation de deux projets de construction de l'espace universitaire de recherche multidisciplinaires et du centre de recherche en sciences et technologie du textile de Monastir et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement 1911

Décret gouvernemental n° 2017-626 du 28 avril 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi des travaux de construction du pont de Bizerte et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... 1912

Décret gouvernemental n° 2017-627 du 28 avril 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation d'ouvrages d'art sur la rocade Km 4 et d'aménagement de la pénétrante Nord-Sud de la ville de Sfax et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... 1914

Décret gouvernemental n° 2017-628 du 28 avril 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d'aménagement de la pénétrante Sud de Tunis, la construction de l'échangeur x 2 et la route nationale n° 9, l'aménagement de la voie x4 entre la voie x et la voie x20 y compris l'échangeur entre la voie x4 et la voie x20 et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement 1916

Décret gouvernemental n° 2017-629 du 28 avril 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation des projets routiers cofinancés par le fonds arabe pour le développement économique et social et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... 1918

Décret gouvernemental n° 2017-630 du 28 avril 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d'aménagement de la route régionale 27 entre la ville de Nabeul et de Kélibia et les rocades des villes de Korba et de Menzel Temime et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... 1920

Décret gouvernemental n° 2017-631 du 28 avril 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de construction des hôpitaux régionaux catégorie « B » à Sbeïtla, Sbiba et Thala au gouvernorat du Kasserine et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement 1922

Décret gouvernemental n° 2017-632 du 28 avril 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution des projets maritimes au gouvernorat de Sfax et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement..... 1925

Décret gouvernemental n° 2017-633 du 28 avril 2017 , modifiant le décret n° 2009-2371 du 12 août 2009, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de protection contre les inondations de Tunis Ouest et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	1927
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 26 mai 2017, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village de Bella Rijja, de la commune de Jendouba, gouvernorat de Jendouba	1928
Ministère de la Santé	
Décret gouvernemental n° 2017-634 du 28 avril 2017 , fixant l'organigramme de l'instance nationale de l'accréditation en santé.....	1929
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la ministre de la santé du 16 mai 2017, reconnaissant la vocation universitaire à l'hôpital régional « Habib Bourguiba » de Médenine ..	1930
Ministère des Affaires Sociales	
Arrêté du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 28 avril 2017, modifiant l'arrêté conjoint du ministre des affaires de la solidarité et des tunisiens à l'étranger et du ministre des finances du 1 ^{er} juin 2006, portant fixation du montant de l'aide matérielle octroyée à la personne handicapée nécessiteuse et de l'aide financière octroyée à la famille accueillant une personne handicapée sans soutien	1930
Nomination d'un chef d'unité.....	1931
Ministère des Affaires Culturelles	
Décret gouvernemental n° 2017-635 du 28 avril 2017 , fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des bibliothèques régionales	1931
Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport	
Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 18 mai 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse du corps commun des personnels de presse exerçants dans les administrations publiques	1934
Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance	
Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance du 26 mai 2017, portant attribution du prix national pour les droits de l'enfant pour l'année 2016.....	1934

instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi

Décision de l'Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Loi n° 03/2017 du 23 mai 2017, relative au projet de loi n° 2017-11 modifiant certaines dispositions du code des hydrocarbures ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2017-620 du 25 mai 2017, portant création de chambres de première instance subsidiaires du tribunal administratif aux régions et fixation de leur compétence territoriale.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011 et notamment son article 15,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, tel que modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont créés, douze (12) chambres de première instance subsidiaires du tribunal administratif aux régions conformément aux indications du tableau suivant :

N° d'ordre	La chambre de première instance	La compétence territoriale
1	Chambre de première instance de Nabeul	Gouvernorat de Nabeul et de Zaghuan
2	Chambre de première instance de Bizerte	Gouvernorat de Bizerte et de Béja
3	Chambre de première instance du Kef	Gouvernorat du Kef, de Jendouba et de Siliana
4	Chambre de première instance de Sousse	Gouvernorat de Sousse
5	Chambre de première instance de Monastir	Gouvernorat de Monastir et de Mahdia
6	Chambre de première instance de Sfax	Gouvernorat de Sfax
7	Chambre de première instance de Gafsa	Gouvernorat de Gafsa et de Tozeur
8	Chambre de première instance de Gabès	Gouvernorat de Gabès et de Kébili
9	Chambre de première instance de Médenine	Gouvernorat de Médenine et de Tataouine
10	Chambre de première instance de Kasserine	Gouvernorat de Kasserine
11	Chambre de première instance de Sidi Bouzid	Gouvernorat de Sidi Bouzid
12	Chambre de première instance de Kairouan	Gouvernorat de Kairouan

Art. 2 - La date d'ouverture des chambres de première instance aux régions est fixée par arrêté du premier président du tribunal administratif.

Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chaheb

Pour Contreseing
Le ministre des finances par intérim
Mouhamed Fadhel Abdelkefi

Décret gouvernemental n° 2017-621 du 25 mai 2017, portant fixation du nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections consultatives du tribunal administratif.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011 et notamment son article 15,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-410 du 1^{er} mars 2016, portant fixation du nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections consultatives du tribunal administratif,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-620 du 25 mai 2017, portant création de chambres de première instance subsidiaires du tribunal administratif aux régions et fixation de leur compétence territoriale,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections consultatives du tribunal administratif est fixé comme suit :

- quatre (4) chambres de cassation,
- deux (2) chambres consultatives,
- dix (10) chambres d'appel,
- quinze (15) chambres de première instance,
- douze (12) chambres de première instance aux régions,
- trois (3) sections consultatives.

Art. 2 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret gouvernemental susvisé n° 2016-410 du 21 mars 2016, portant fixation du nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections consultatives du tribunal administratif.

Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 mai 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des finances par
intérim
Mouhamed Fadhel
Abdelkefi

Arrêté du chef du gouvernement du 18 mai 2017, fixant les modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement de conseillers adjoints au tribunal administratif.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2011-2 du 3 janvier 2011,

Vu la loi n° 72-67 du 1^{er} août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,

Vu le décret n° 2012-1227 du 1^{er} août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de mastère dans le système "LMD",

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 2 juillet 1998, portant organisation du concours externe pour le recrutement de conseillers adjoints au tribunal administratif.

Arrête :

Article premier - En application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 72-67 du 1^{er} août 1972 susvisée, le concours externe sur dossiers comportant étude du dossier, des titres, travaux et diplômes des candidats, ainsi qu'une discussion avec les membres du jury pour le recrutement de conseillers adjoints au tribunal administratif, est ouvert par arrêté du chef du gouvernement.

Art. 2 - L'arrêté d'ouverture du concours fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et sa répartition le cas échéant,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement du concours.

Art. 3 - Peuvent participer au concours externe susvisé :

1- les candidats titulaires d'un mastère de recherche en droit public ou diplôme équivalent avec un diplôme national de licence ou diplôme de maîtrise ou diplôme équivalent en droit ou en sciences juridiques.

2- les candidats titulaires d'un diplôme d'études approfondies en droit public ou diplôme équivalent avec un diplôme national de licence ou diplôme de maîtrise ou diplôme équivalent en droit ou en sciences juridiques.

3- les fonctionnaires appartenant à la catégorie A et qui n'ont pas dépassé 35 ans d'âge à la date d'ouverture du concours et qui sont titulaire d'un diplôme national de licence ou diplôme de maîtrise ou diplôme équivalent en droit ou en sciences juridiques et ayant accomplis au moins 5 ans d'exercice effectif à la catégorie A.

Art. 4 - Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale,
- des copies simples des diplômes accompagnées pour les diplômes étrangers d'une copie de la décision d'équivalence,
- un curriculum vitae appuyé par les pièces nécessaires,
- une copie des études, des travaux, des recherches et des publications scientifiques,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé et un relevé détaillé appuyé des pièces nécessaires justifiant les services exercés à l'administration et signé par le chef de l'administration ou son représentant pour les candidats indiqués par le troisième tiret de l'article 3 du présent arrêté.

Art. 5 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du premier président du tribunal administratif.

Le jury est chargé principalement de :

- étudier les demandes de candidatures,

- fixer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,
- conduire la discussion orale,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis définitivement au concours.

Le président du jury peut former des sous-commissions pour conduire les discussions orales.

Les candidats sont convoqués par des lettres individuelles.

Art. 6 - Le concours externe susvisé comporte trois étapes :

1- première étape : L'évaluation des dossiers de candidature : la commission procède à l'évaluation des dossiers des candidats retenus, elle attribue aux candidats une note variant entre zéro (0) et (20) suivant des critères établis par la commission, et selon ces notes, les candidats seront classés par ordre de mérite.

En cas où deux candidats ou plus auront la même note, la priorité est accordée au plus âgé, la somme des points acquis dans cette étape servira pour le passage à la deuxième étape dans la limite du double des postes à combler.

2- Deuxième étape : La discussion avec les membres du jury : les premiers candidats dans la limite du double des postes à combler seront convoqués par le jury pour une discussion, suite à quoi, une note variant entre zéro (0) et (20) est attribuée aux candidats.

3- Troisième étape : La liste d'admission définitive : les candidats seront reclassés par le jury par ordre de mérite sur la base du score final calculé comme suit : (la note attribuée lors de l'évaluation du candidat X 40%) + (la note attribuée lors de la discussion X 60%).

Le jury propose deux listes des candidats retenus dans la limite des postes à combler :

- une liste principale
- une liste complémentaire établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats qui figurent dans la liste principale, et ce pour permettre au tribunal administratif de remplacer les candidats de la liste principale qui n'ont pas pris leurs fonctions.

Art 7 - Après la réussite au concours et avant la nomination dans le grade de conseiller adjoint, tout candidat doit compléter son dossier par les pièces suivantes :

- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,

- un extrait de l'acte de naissance datant de moins de trois mois,

- un certificat médical attestant que le candidat est apte à remplir les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

- une copie dûment certifiée conforme à l'original des diplômes.

Art. 8 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats retenus définitivement au concours sont établis par le premier président du tribunal administratif.

Le tribunal administratif affiche la liste principale au siège du tribunal et convoque les candidats retenus pour prendre leurs fonctions.

Au terme du délai maximum de quinze jours après la date de l'affichage de la liste principale, le tribunal administratif met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après l'affichage de la liste principale.

Art. 9 - Nonobstant les poursuites pénales, toute fraude dûment constatée dans les dossiers des candidats, entraîne l'exclusion immédiate du candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs, la fraude sera constatée par le jury du concours dans ses procès-verbaux.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du jury du concours.

Art. 10 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du Premier ministre du 2 juillet 1998, portant organisation du concours externe de recrutement de conseillers adjoints au tribunal administratif.

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du chef du gouvernement du 18 mai 2017, portant ouverture d'un concours externe pour le recrutement de conseillers adjoints au tribunal administratif.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2011-2 du 3 janvier 2011,

Vu la loi n° 72-67 du 1^{er} août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 18 mai 2017, portant organisation du concours externe pour le recrutement de conseillers adjoints au tribunal administratif.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au tribunal administratif, le 10 juillet 2017 et jours suivants, un concours externe comportant étude des titres, travaux et dossiers des candidats, ainsi qu'une discussion avec les membres du jury, pour le recrutement de soixante (60) conseillers adjoints au tribunal administratif.

Art. 2 - Les candidatures sont déposées au siège du tribunal administratif sis au 13 rue Souk-Ahras 1060 Tunis.

Le dossier de candidature doit comporter les pièces mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du chef du gouvernement du 18 mai 2017, portant organisation d'un concours externe pour le recrutement de conseillers adjoints au tribunal administratif.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée le 12 juin 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de la défense nationale du 18 mai 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique au titre de l'année 2015.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 2016,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant les dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la défense nationale,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-372 du 21 mars 2016, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur de la fonction publique au titre de l'année 2016,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 31 décembre 2002, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont complété et notamment l'arrêté du 10 mai 2016.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la défense nationale, le jeudi 27 juillet 2017 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique au titre de l'année 2015.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10) postes, répartis selon les spécialités suivantes :

La spécialité	Nombre de postes vacants	Affectation
Anesthésie et Réanimation	6	Direction générale de la santé militaire à Tunis
Contrôle de la qualité des produits alimentaires	2	
Biotechnologie	1	
Biologie médicale	1	

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée le mardi 27 juin 2017.

Art. 4 - Les épreuves écrites se dérouleront le jeudi 3 août 2017 et jours suivants.

Art. 5 - Les demandes de candidature doivent être déposées au bureau d'ordre de la direction de la gestion du personnel à la base militaire El Omrane (ex hôpital militaire) - 1005 Tunis - ou adressées par lettre recommandée à la même adresse.

Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 2017.

Le ministre de la défense nationale
Farhat Horchani

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L'INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE**

Par décret gouvernemental n° 2017-622 du 25 mai 2017.

Monsieur Khalil Laabidi, conseiller des services publics, est nommé président de l'instance tunisienne de l'investissement, à compter du 1^{er} avril 2017.

**MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Arrêté de la ministre des finances et du ministre des affaires locales et de l'environnement du 28 avril 2017, portant fixation des redevances d'assainissement.

La ministre des finances et le ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, relative à la promulgation du code des eaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement (ONAS), telle que modifiée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001 et la loi n° 2004-70 du 3 août 2004 et la loi n° 2007-35 du 4 juin 2007,

Vu le décret n° 75-492 du 26 juillet 1975, chargeant la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux de la facturation et de la perception des redevances d'assainissement pour le compte de l'office national de l'assainissement, tel que modifié par le décret n° 2002-524 du 27 février 2002,

Vu le décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement, tel que modifié par le décret n° 2001-1534 du 25 juin 2001,

Vu le décret n° 2001-2001 du 27 août 2001, relatif aux redevances d'assainissement que l'office national de l'assainissement est autorisé à percevoir dans ses circonscriptions d'intervention,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 20 juillet 1989, portant homologation de la norme Tunisienne relative aux rejets d'effluents dans le milieu hydrique,

Vu l'arrêté du ministre des finances et du ministre de l'environnement et du développement durable du 10 mai 2016, portant fixation des montants des redevances d'assainissement.

Arrêtent :

Article premier - Les montants des redevances d'assainissement sont fixés comme suit :

1). Usage Domestique :

1.1 - usager branché au réseau public d'alimentation en eau potable et au réseau public d'assainissement :

A- Usager consommant un volume d'eau potable ne dépassant pas 20m³ par trimestre : 1,735 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 26 millimes par m³ d'eau consommé.

B- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 20m³ et ne dépassant pas 40m³ par trimestre : 1,735 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 38 millimes par m³ d'eau consommé pour la première tranche de 20m³ et 227 millimes par m³ supplémentaire consommé.

C- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 40m³ et ne dépassant pas 70m³ par trimestre : 5,430 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 238 millimes par m³ d'eau consommé pour la première tranche de 20m³ plus 378 millimes par m³ supplémentaire consommé.

D- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 70m³ et ne dépassant pas 100m³ par trimestre: 10,660 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 378 millimes par m³ d'eau consommé pour la première tranche de 70 m³ plus 625 millimes par m³ supplémentaire consommé.

E- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 100m³ et ne dépassant pas 150m³ par trimestre : 11,195 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 397 millimes par m³ d'eau consommé pour la première tranche de 70m³ plus 648 millimes par m³ supplémentaire consommé.

F- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 150m³ par trimestre : 11,525 DT au titre d'une redevance fixe par trimestre et par logement plus 397 millimes par m³ d'eau consommé pour la première tranche de 70m³ plus 802 millimes par m³ supplémentaire consommé.

1.2 - Usager branché au réseau public d'alimentation en eau potable et non branché au réseau public d'assainissement : les dispositions du paragraphe 1-1 sus-indiquées sont appliquées sauf s'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité de se raccorder par un branchement particulier au réseau public d'assainissement, dans ce cas la redevance est nulle.

1.3 - Usager s'alimentant en eau potable au moyen de citernes, puits non équipés ou autres, et rejetant ou non ses effluents dans un réseau public d'assainissement: dans ce cas la redevance est nulle.

2) Usage Touristique:

La redevance pour l'usage touristique est de 11,505DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 1425 millimes par m³ d'eau consommé.

3) Usage Industriel. Commercial. Professionnel ou autres:

3.1 Usage industriel ou autres activités polluantes:

En dehors des cas fixés ci-dessous, la redevance pour cet usage est de 11,505DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 1125 millimes par m³ d'eau consommé. Cette redevance est applicable pour l'utilisateur dont l'effluent est conforme aux normes de rejet dans le réseau public d'assainissement.

3.1.1 Dans le cas où l'utilisateur s'est équipé d'installation de prétraitement ou d'autres moyens d'épuration, et que les rejets sont conformes aux normes de rejet dans le milieu naturel :

La redevance dans ce cas est de 11,505DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 815 millimes par m³ d'eau consommé si l'utilisateur est branché au réseau public d'assainissement, et nul s'il est prouvé par les services de l'ONAS, l'impossibilité de le raccorder au réseau public d'assainissement.

3.1.2 Lorsque l'effluent est non-conforme à un ou à quelques éléments de la norme de rejet dans le réseau public d'assainissement dans des limites ne portant pas préjudice aux infrastructures d'assainissements et n'affectant pas la qualité des eaux épurées :

La redevance dans ce cas est de 11,505DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 1125 millimes par m³ d'eau consommé plus 540 millimes par kilogramme de pollution dépassant la quantité fixée dans les normes de rejet susvisées pour chaque m³ d'eau consommé, le paramètre le plus polluant sera retenu.

3.1.3 Dans le cas où il est prouvé par les services de l'ONAS que l'utilisateur est dans l'impossibilité de rejeter ses effluents dans le réseau public d'assainissement ou s'il lui a été refusé de se raccorder au réseau public en raison du degré de

pollution de ses effluents : la redevance est de 11,505DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 815 minimes par m³ d'eau consommé.

3.1.4 L'ONAS peut accepter exceptionnellement et provisoirement des effluents de certaines unités industrielles non conformes aux normes de rejet dans le réseau public d'assainissement et ce après avoir adressé un préavis les invitant à proposer un planning d'installation ou de réhabilitation de leurs ouvrages et équipements de prétraitement, à condition que :

- la capacité du réseau public et des stations d'épuration permettent d'accepter le débit des effluents à rejeter.

- la qualité des effluents à rejeter ne porte pas préjudice aux infrastructures d'assainissement et n'affecte pas la qualité des eaux épurées.

Dans ce cas la redevance prévue au paragraphe 3-1-2 est appliquée.

3.2 Usage commercial, professionnel ou autres :

3.2.1 Usage commercial ou professionnel :

A- Usager consommant un volume d'eau ne dépassant pas 10m³/ trimestre et non concerné par le paragraphe 3-2-3 : la redevance est de 11,505DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 762 millimes par m³ d'eau consommé.

B- Usager consommant un volume d'eau supérieur à 10m³/ trimestre et non concerné par le paragraphe 3-2-3 : la redevance est de 11,505DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 947 millimes par m³ d'eau consommé.

3.2.2 Usage administratif :

En dehors des cas cités au paragraphe 3.2.3, la redevance est de 11,505DT au titre d'une redevance fixe par trimestre plus 1125 millimes par m³ d'eau consommé.

3.2.3 cas particuliers pour l'usage commercial, professionnel, administratif ou autres :

- Si la qualité de l'effluent de cette catégorie d'utilisateurs dépasse les normes de rejet dans le réseau public d'assainissement, les dispositions du paragraphe 3.1.2 sont appliquées.

- s'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité à l'utilisateur de rejeter ses effluents dans le réseau public d'assainissement ou s'il lui a été refusé le raccordement au réseau public d'assainissement à cause du degré de pollution de ses effluents les dispositions du paragraphe 3-1-3 sont appliquées.

Art. 2 - L'arrêté du ministre des finances et du ministre de l'environnement et du développement durable du 10 mai 2016 susvisé est abrogé.

Art. 3 - Le président-directeur général de l'office national de l'assainissement (ONAS) est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 avril 2017.

La ministre des finances

Lamia Boujnah Zribi

*Le ministre des affaires locales
et de l'environnement*

Riadh Mouakher

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2017-623 du 28 avril 2017.

Monsieur Adel Jarbouii, professeur de l'enseignement principal hors classe, est nommé chef du cabinet du ministre de l'éducation, à compter du 28 avril 2017.

Par décret gouvernemental n° 2017-624 du 28 avril 2017.

Monsieur Hechmi Zouaoui, inspecteur général de l'éducation, est chargé des fonctions de directeur général de l'inspection générale de la pédagogie de l'éducation au ministère de l'éducation, à compter du 24 février 2017.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 16 mai 2017, portant approbation du procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains des parcours du gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Vu la constitution,

Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment les articles 58 et 59 de ce code,

Vu le décret n° 89-404 du 24 mars 1989, réglementant les modalités, la durée et les objectifs de la soumission au régime forestier des terrains de parcours des 2^{ème} et 3^{ème} catégories ainsi que l'exercice du pâturage sur ces terrains,

Vu le décret n° 90-1238 du 1^{er} août 1990, fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission chargée de délimiter l'assiette des terrains de parcours à soumettre au régime forestier,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 1^{er} septembre 1981, portant approbation du procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Sfax,

Vu le procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Sfax du 9 novembre 2016, relatif à la soustraction du régime forestier des parcelles situées à la région du Haj Kassem de la délégation de Menzel Chaker du gouvernorat de Sfax.

Arrête :

Article premier - Est approuvé le procès-verbal de la commission régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Sfax du 9 novembre 2016, relatif à la soustraction du régime forestier des parcelles couvrant une superficie de 3941 ha relevant du titre foncier n° 21023 situées à la région du Haj Kassem de la délégation de Menzel Chaker du gouvernorat de Sfax, telles qu'elles sont délimitées par un liseré rouge sur le plan topographique annexé au présent arrêté, et ce, pour régulariser la situation foncière de la région susvisée.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mai 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 16 mai 2017, portant modification de la composition des commissions administratives paritaires à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole et notamment son article 2,

Vu le décret n° 83-1216 du 21 décembre 1983, portant statut particulier du corps des médecins vétérinaires inspecteurs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-48 du 10 janvier 2014,

Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2382 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 90-1237 du 1^{er} août 1990, fixant le statut particulier du personnel enseignant assurant un enseignement général et du personnel de surveillance des établissements d'enseignement secondaire, professionnel et de recyclage agricoles et de pêche relevant du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 98-1334 du 22 juin 1998, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires des documents et des archives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, portant statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des techniciens des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut des personnels des cadres communs de laboratoire,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,

Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006, portant statut particulier du corps commun des médecins vétérinaires sanitaires,

Vu le décret n° 2006-3162 du 30 novembre 2006, fixant le statut particulier au corps des surveillants exerçant dans les établissements de la formation professionnelle dans le secteur agricole et de la pêche relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le décret n° 2015-709 du 13 janvier 2015, relatif à la suppression du corps des chercheurs agricoles et l'intégration de leur agents dans le corps des enseignants chercheurs relevant des établissements de recherche de l'enseignement supérieur agricole,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 30 décembre 1992, portant la création des commissions administratives paritaires au sein de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article premier de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 30 décembre 1992, portant la création des commissions administratives paritaires au sein de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) - Il est créé auprès de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole, créée par la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, des commissions administratives paritaires compétentes pour les catégories des personnels de l'institution lui appartenant et des personnels des établissements d'enseignement et de recherche agricoles soumis à sa tutelle et grades équivalents réparties comme suit :

- **1^{ère} commission** : professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, professeur de l'enseignement supérieur agricole, administrateur général, médecin vétérinaire inspecteur général, ingénieur général, médecin vétérinaire sanitaire spécialiste major, chef de laboratoire général et tous les grades équivalents.

- **2^{ème} commission** : maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole, administrateur en chef, médecin vétérinaire inspecteur divisionnaire, ingénieur en chef, médecin vétérinaire sanitaire spécialiste principal, chef de laboratoire en chef et tous les grades équivalents,

3^{ème} commission : assistant hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, maître assistant de l'enseignement supérieur agricole, assistant de l'enseignement supérieur agricole, administrateur conseiller, médecin vétérinaire inspecteur régional, ingénieur principal, médecin vétérinaire sanitaire spécialiste, chef de laboratoire, technicien en chef et tous les grades équivalents.

4^{ème} commission : administrateur, technicien principal, ingénieur de travaux, chef de travaux de laboratoire et tous les grades équivalents.

5^{ème} commission : attaché d'administration, technicien, ingénieur adjoint, chef des travaux adjoint de laboratoire, programmeur et tous les grades équivalents.

6^{ème} commission : secrétaire d'administration, secrétaire dactylographe, adjoint technique et tous les grades équivalents.

7^{ème} commission : commis d'administration, dactylographe, agent technique et tous les grades équivalents.

8^{ème} commission : les ouvriers de la première unité qui comprend les catégories I, II et III.

9^{ème} commission : les ouvriers de la 2^{ème} unité qui comprend les catégories IV, V, VI et VII.

10^{ème} commission : les ouvriers de la 3^{ème} unité qui comprend les catégories VIII, IX et X

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mai 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*
Samir Attaieb

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2017-625 du 28 avril 2017, modifiant le décret n° 2012-1381 du 28 août 2012, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation de deux projets de construction de l'espace universitaire de recherche multidisciplinaires et du centre de recherche en sciences et technologie du textile de Monastir et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, fixant l'organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2009-2617 du 14 septembre 2009, portant réglementation de la construction des bâtiments civils,

Vu le décret n° 2012-1381 du 1^{er} août 2012, portant création d'une unité de gestion par objectif pour la réalisation de deux projets de construction de l'espace universitaire de recherche multidisciplinaires et du centre de recherche en sciences et technologie du textile de Monastir et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1381 du 1^{er} août 2012 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau) - Les projets seront réalisés durant la période allant du 3 septembre 2012 au 1^{er} juin 2018 en deux étapes :

- **La première étape** : allant du 3 septembre 2012 au 1^{er} décembre 2016 et concerne l'octroi de l'ordre de service de commencement des travaux et le suivi de la réalisation sur le terrain.

- **La deuxième étape** : allant du 2 décembre 2016 au 1^{er} juin 2018 et concerne les préparations nécessaires à la réception définitive des travaux et la coordination entre les parties intervenantes pour l'élaboration des dossiers de règlement définitif et leur présentation à la commission des marchés concernée pour approbation.

Art. 2 - Le terme « de deux projets de construction de l'espace universitaire de recherche multidisciplinaires et du centre de recherche en sciences et technologies du textile de Monastir » cité dans les articles premier, deuxième, cinquième et septième du décret n° 2012-1381 du 1^{er} août 2012 susvisé est remplacé par le terme « des projets de construction de l'espace universitaire de recherche multidisciplinaire, du centre de recherche en sciences et technologie du textile et du centre des ressources technologiques de Monastir ».

Art. 3 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, la ministre des finances, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de l'industrie et de commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 avril 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'industrie
et du commerce
Zied Laadhari
Le ministre de
l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique
Slim Khalbous
Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui

Décret gouvernemental n° 2017-626 du 28 avril 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi des travaux de construction du pont de Bizerte et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créée au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une unité de gestion par objectifs pour le suivi des travaux de construction du pont de Bizerte.

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation des travaux de construction pont Bizerte consistent en ce qui suit :

- prendre les dispositions nécessaires pour le démarrage des travaux,

- le contrôle technique et le suivi sur terrain des différentes étapes de l'exécution de chaque composante du projet et la prise des décisions adéquates en temps opportun en vue d'ajuster le déroulement des projets et leur adaptation au vu des changements probables,

- le suivi administratif et financier des différentes étapes de chaque composante du projet,

- l'élaboration des rapports d'avancement des travaux de chaque projet, de ses étapes et le suivi de la consommation des crédits y afférents,

- le suivi des réalisations lors de la période de garantie,

- la préparation pour la réception provisoire et définitive des travaux, la rédaction des procès verbaux et leur visa par toutes les parties,

- la coordination entre les différentes parties intervenantes en ce qui concerne la préparation des dossiers de règlement définitif de chaque composante du projet et leur soumission à l'approbation de la commission des marchés.

Art. 3 - La durée de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi des travaux de construction du pont de Bizerte est fixée à soixante mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et comprend deux étapes :

La première étape :

Sa durée est fixée à trente six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et concerne :

- la préparation des dossiers relatifs à l'exécution des composantes du projets et la conclusion des marchés,

- le suivi de la réalisation du projet avec toutes ses composantes.

La deuxième étape :

Sa durée est fixée à vingt quatre mois à compter de la fin de la première étape et concerne :

- le contrôle des réalisations lors de la période de garantie,

- la réception définitive des travaux,

- l'élaboration des dossiers de règlement définitif des marchés.

Art. 4 - Les résultats de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi des travaux de construction du pont de Bizerte sont évalués conformément aux critères suivants :

- l'atteinte des objectifs escomptés du projet et les démarches entreprises pour réduire le coût et les délais d'exécution,

- le degré de conformité des procédures suivies dans la passation, d'exécution et de clôture des dossiers des marchés y afférents, eu égard des textes réglementaires régissant les marchés publics et les directives du bailleur de fonds,

- les difficultés rencontrées et les actions entreprises pour les surmonter,

- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion et le degré de son efficacité quant à la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

- l'efficacité d'intervention pour la bonne programmation et exécution de la mission de suivi et de l'entretien,

- l'efficacité d'intervention pour ajuster le déroulement du projet.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour le suivi des travaux de construction du pont de Bizerte comprend les emplois fonctionnels suivants :

- * chef de l'unité avec emploi et avantages de directeur général d'administration centrale, chargé de :

- veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,

- collecter les données relatives au déroulement du projet, les centraliser dans une base de données et élaborer les rapports destinés au bailleur de fonds,

- assurer la communication et l'échange avec le bailleur de fonds.

- * Cadre avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale, chargé de la coordination entre les différents intervenants dans la réalisation du projet au niveau central et régional.

- * Cadre avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale, chargé de suivi des dossiers d'expropriation et de la libération d'emprise des projets et des affaires financières.

- * Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé de suivi de la réalisation des travaux.

- * Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé des dossiers d'expropriation, de la libération d'emprise des projets et des affaires financières.

- * Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé des affaires financières,

- * Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du suivi de la réalisation des travaux.

Art. 6 - Est créée au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, une commission présidée par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant, chargée d'examiner les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret gouvernemental. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du chef du gouvernement.

La direction générale des ponts et chaussées est chargée du secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

En cas d'absence de quorum à la première réunion, les membres seront appelés à une deuxième réunion qui sera tenue quinze jours après la date de la première réunion. Dans ce cas, la commission peut délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi des travaux de construction du pont de Bizerte, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 avril 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui

Décret gouvernemental n° 2017-627 du 28 avril 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation d'ouvrages d'art sur la rocade Km 4 et d'aménagement de la pénétrante Nord-Sud de la ville de Sfax et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créée au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une unité de gestion par objectifs pour la réalisation d'ouvrages d'art sur la rocade Km 4 et d'aménagement de la pénétrante Nord-Sud de la ville de Sfax.

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation d'ouvrages d'art sur la rocade Km 4 et d'aménagement de la pénétrante Nord-Sud de la ville de Sfax consistent en ce qui suit :

- prendre les dispositions nécessaires pour le démarrage des travaux,

- le contrôle technique et le suivi sur terrain des différentes étapes de l'exécution de chaque projet et la prise des décisions adéquates en temps opportun en vue d'ajuster le déroulement des projets et leur adaptation au vu des changements probables,

- le suivi administratif et financier des différentes étapes de chaque projet,

- l'élaboration des rapports d'avancement des travaux de chaque projet, de ses étapes et le suivi de la consommation des crédits y afférents,

- le suivi des réalisations lors de la période de garantie,

- la préparation pour la réception provisoire et définitive des travaux, la rédaction des procès verbaux et leur visa par toutes les parties,

- la coordination entre les différentes parties intervenantes en ce qui concerne la préparation des dossiers de règlement définitif de chaque projet et leur soumission à l'approbation de la commission des marchés.

Art. 3 - La durée de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation d'ouvrages d'art sur la rocade Km 4 et d'aménagement de la pénétrante Nord-Sud de la ville de Sfax est fixée à soixante mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et comprend deux étapes :

La première étape :

Sa durée est fixée à trente six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et concerne :

- la préparation des dossiers relatifs à l'exécution des projets et la conclusion des marchés,

- le suivi de la réalisation des projets avec toutes ses composantes.

La deuxième étape :

Sa durée est fixée à vingt quatre mois à compter de la fin de la première étape et concerne :

- le contrôle des réalisations lors de la période de garantie,

- la réception définitive des travaux,

- l'élaboration des dossiers de règlement définitif des marchés.

Art. 4 - Les résultats de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation d'ouvrages d'art sur la rocade Km 4 et d'aménagement de la pénétrante Nord-Sud de la ville de Sfax sont évalués conformément aux critères suivants :

- l'atteinte des objectifs escomptés pour chaque projet et les démarches entreprises pour réduire le coût et les délais d'exécution,

- le degré de conformité des procédures suivies dans la passation, d'exécution et de clôture des dossiers des marchés y afférents, eu égard les textes réglementaires régissant les marchés publics et les directives du bailleur de fonds,

- les difficultés rencontrées et les actions entreprises pour les surmonter,

- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion et le degré de son efficacité quant à la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation des projets,

- l'efficacité d'intervention pour la bonne programmation et exécution de la mission de suivi et de l'entretien,

- l'efficacité d'intervention pour ajuster le déroulement des projets.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation d'ouvrages d'art sur la rocade Km 4 et d'aménagement de la pénétrante Nord-Sud de la ville de Sfax comprend les emplois fonctionnels suivants :

- * chef de l'unité avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale, chargé de :

- veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,

- collecter les données relatives au déroulement des projets, les centraliser dans une base de données et élaborer les rapports destinés au bailleur de fonds,

- assurer la communication et l'échange avec le bailleur de fonds.

- * Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé de la coordination entre les différents intervenants dans la réalisation des projets au niveau central et régional.

- * Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du suivi de la réalisation des travaux,

Art. 6 - Est créée au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, une commission présidée par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant, chargée d'examiner les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret gouvernemental. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du chef du gouvernement.

La direction générale des ponts et chaussées est chargée du secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

En cas d'absence de quorum à la première réunion, les membres seront appelés à une deuxième réunion qui sera tenue quinze jours après la date de la première réunion. Dans ce cas, la commission peut délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation d'ouvrages d'art sur la rocade Km 4 et d'aménagement de la pénétrente Nord-Sud de la ville de Sfax, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 avril 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui

Décret gouvernemental n° 2017-628 du 28 avril 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d'aménagement de la pénétrente Sud de Tunis, la construction de l'échangeur x 2 et la route nationale n° 9, l'aménagement de la voie x4 entre la voie x et la voie x20 y compris l'échangeur entre la voie x4 et la voie x20 et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créée au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d'aménagement de la pénétrante Sud de Tunis, la construction de l'échangeur x2 et la route nationale n° 9, l'aménagement de la voie x4 entre la voie x et la voie x20 y compris l'échangeur entre la voie x4 et la voie x20.

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d'aménagement de la pénétrante Sud de Tunis, la construction de l'échangeur x 2 et la route nationale n° 9, l'aménagement de la voie x4 entre la voie x et la voie x20 y compris l'échangeur entre la voie x4 et la voie x20 consistent en ce qui suit :

- prendre les dispositions nécessaires pour le démarrage des travaux,
- le contrôle technique et le suivi sur terrain des différentes étapes de l'exécution des projets et la prise des décisions adéquates en temps opportun en vue d'ajuster le déroulement des projets et son adaptation au vu des changements probables,
- le suivi administratif et financier des différentes étapes du projet,
- l'élaboration des rapports d'avancement des travaux des projets, de ses étapes et le suivi de la consommation des crédits y afférents,
- le suivi des réalisations lors de la période de garantie,
- la préparation pour la réception provisoire et définitive des travaux, la rédaction des procès verbaux et leur visa par toutes les parties,
- la coordination entre les différentes parties intervenantes en ce qui concerne la préparation des dossiers de règlement définitif des projets et leur soumission à l'approbation de la commission des marchés.

Art. 3 - La durée de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d'aménagement de la pénétrante Sud de Tunis, la construction de l'échangeur x 2 et la route nationale n° 9, l'aménagement de la voie x4 entre la voie x et la voie x20 y compris l'échangeur entre la voie x4 et la voie x20 est fixée à soixante mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et comprend deux étapes :

La première étape :

Sa durée est fixée à trente six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et concerne :

- la préparation des dossiers relatifs à l'exécution des projets et la conclusion des marchés,
- le suivi de la réalisation des projets avec toutes ses composantes.

La deuxième étape :

Sa durée est fixée à vingt quatre mois à compter de la fin de la première étape et concerne :

- le contrôle des réalisations lors de la période de garantie,
- la réception définitive des travaux,
- l'élaboration des dossiers de règlement définitif des marchés.

Art. 4 - Les résultats de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d'aménagement de la pénétrante Sud de Tunis, la construction de l'échangeur x 2 et la route nationale n° 9, l'aménagement de la voie x4 entre la voie x et la voie x20 y compris l'échangeur entre la voie x4 et la voie x20 sont évalués conformément aux critères suivants :

- l'atteinte des objectifs escomptés des projets et les démarches entreprises pour réduire le coût et les délais d'exécution,
- le degré de conformité des procédures suivies dans la passation, d'exécution et de clôture des dossiers des marchés y afférents, eu égard les textes réglementaires régissant les marchés publics et les directives du bailleur de fonds,
- les difficultés rencontrées et les actions entreprises pour les surmonter,
- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion et le degré de son efficacité quant à la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation des projets,
- l'efficacité d'intervention pour la bonne programmation et exécution de la mission de suivi et de l'entretien,
- l'efficacité d'intervention pour ajuster le déroulement des projets.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d'aménagement de la pénétrante Sud de Tunis, la construction de l'échangeur x 2 et la route nationale n° 9, l'aménagement de la voie x4 entre la voie x et la voie x20 y compris l'échangeur entre la voie x4 et la voie x20 comprend les emplois fonctionnels suivants :

- * chef de l'unité avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale, chargé de :

- veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,

- collecter les données relatives au déroulement des projets, les centraliser dans une base de données et élaborer les rapports destinés au bailleur de fonds,

- assurer la communication et l'échange avec le bailleur de fonds.

- * Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé de la coordination entre les différents intervenants dans la réalisation des projets au niveau central et régional.

- * Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du suivi de la réalisation des travaux,

Art. 6 - Est créée au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, une commission présidée par le ministre de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant, chargée d'examiner les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret gouvernemental. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du chef du gouvernement.

La direction générale des ponts et chaussées est chargée du secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

En cas d'absence de quorum à la première réunion, les membres seront appelés à une deuxième réunion qui sera tenue quinze jours après la date de la première réunion. Dans ce cas, la commission peut délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d'aménagement de la pénétrante Sud de Tunis, la construction de l'échangeur x2 et la route nationale n° 9, l'aménagement de la voie x4 entre la voie x et la voie x20 y compris l'échangeur entre la voie x4 et la voie x20 conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 avril 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresignation
La ministre des finances

Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui

Décret gouvernemental n° 2017-629 du 28 avril 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation des projets routiers cofinancés par le fonds arabe pour le développement économique et social et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créée au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation des projets routiers cofinancés par le fonds arabe pour le développement économique et social.

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation des projets routiers cofinancés par le fonds arabe pour le développement économique et social consistent en ce qui suit :

- prendre les dispositions nécessaires pour le démarrage des travaux,
- le contrôle technique et le suivi sur terrain des différentes étapes de l'exécution de chaque projet et la prise des décisions adéquates en temps opportun en vue d'ajuster le déroulement des projets et leur adaptation au vu des changements probables,
- le suivi administratif et financier des différentes étapes de chaque projet,

- l'élaboration des rapports d'avancement des travaux de chaque projet, de ses étapes et le suivi de la consommation des crédits y afférents,

- le suivi des réalisations lors de la période de garantie,

- la préparation pour la réception provisoire et définitive des travaux, la rédaction des procès verbaux et leur visa par toutes les parties,

- la coordination entre les différentes parties intervenantes en ce qui concerne la préparation des dossiers de règlement définitif de chaque projet et leur soumission à l'approbation de la commission des marchés.

Art. 3 - La durée de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation des projets routiers cofinancés par le fonds arabe pour le développement économique et social est fixée à soixante mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et comprend deux étapes :

La première étape :

Sa durée est fixée à trente six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et concerne :

- la préparation des dossiers relatifs à l'exécution des projets et la conclusion des marchés,

- le suivi de la réalisation des projets avec toutes ses composantes.

La deuxième étape :

Sa durée est fixée à vingt quatre mois à compter de la fin de la première étape et concerne :

- le contrôle des réalisations lors de la période de garantie,

- la réception définitive des travaux,

- l'élaboration des dossiers de règlement définitif des marchés.

Art. 4 - Les résultats de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation des projets routiers cofinancés par le fonds arabe pour le développement économique et social sont évalués conformément aux critères suivants :

- l'atteinte des objectifs escomptés pour chaque projet et les démarches entreprises pour réduire le coût et les délais d'exécution,

- le degré de conformité des procédures suivies dans la passation, d'exécution et de clôture des dossiers des marchés y afférents, eu égard aux textes réglementaires régissant les marchés publics et les directives du bailleur de fonds,

- les difficultés rencontrées et les actions entreprises pour les surmonter,
- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion et le degré de son efficacité quant à la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation des projets,
- l'efficacité d'intervention pour la bonne programmation et exécution de la mission de suivi et de l'entretien,
- l'efficacité d'intervention pour ajuster le déroulement des projets.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation des projets routiers cofinancés par le fonds arabe pour le développement économique et social comprend les emplois fonctionnels suivants :

* chef de l'unité avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale, chargé de :

- veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,
- collecter les données relatives au déroulement des projets, les centraliser dans une base de données et élaborer les rapports destinés au bailleur de fonds,
- assurer la communication et l'échange avec le bailleur de fonds.

* Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé de la coordination entre les différents intervenants dans la réalisation des projets au niveau central et régional.

* Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du suivi de la réalisation des travaux,

Art. 6 - Est créée au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, une commission présidée par le ministre de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant, chargée d'examiner les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret gouvernemental. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du chef du gouvernement.

La direction générale des ponts et chaussées est chargée du secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

En cas d'absence de quorum à la première réunion, les membres seront appelés à une deuxième réunion qui sera tenue quinze jours après la date de la première réunion. Dans ce cas, la commission peut délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation des projets routiers cofinancés par le fonds arabe pour le développement économique et social, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 avril 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresigning
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui

Décret gouvernemental n° 2017-630 du 28 avril 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d'aménagement de la route régionale 27 entre la ville de Nabeul et de Kelibia et les rocades des villes de Korba et de Menzel Temime et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créée au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d'aménagement de la route régionale 27 entre la ville de Nabeul et de Kélibia et les rocadés des villes de Korba et de Menzel Temime.

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d'aménagement de la route régionale 27 entre la ville de Nabeul et de Kélibia et les rocadés des villes de Korba et de Menzel Temime consistent en ce qui suit :

- prendre les dispositions nécessaires pour le démarrage des travaux,
- le contrôle technique et le suivi sur terrain des différentes étapes de l'exécution de chaque projet et la prise des décisions adéquates en temps opportun en vue d'ajuster le déroulement des projets et leur adaptation au vu des changements probables,

- le suivi administratif et financier des différentes étapes de chaque projet,

- l'élaboration des rapports d'avancement des travaux de chaque projet, de ses étapes et le suivi de la consommation des crédits y afférents,

- le suivi des réalisations lors de la période de garantie,

- la préparation pour la réception provisoire et définitive des travaux, la rédaction des procès verbaux et leur visa par toutes les parties,

- la coordination entre les différentes parties intervenantes en ce qui concerne la préparation des dossiers de règlement définitif de chaque projet et leur soumission à l'approbation de la commission des marchés.

Art. 3 - La durée de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d'aménagement de la route régionale 27 entre la ville de Nabeul et de Kélibia et les rocadés des villes de Korba et de Menzel Temime est fixée à soixante mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et comprend deux étapes :

La première étape :

Sa durée est fixée à trente six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et concerne :

- la préparation des dossiers relatifs à l'exécution des projets et la conclusion des marchés,

- le suivi de la réalisation des projets avec toutes ses composantes.

La deuxième étape :

Sa durée est fixée à vingt quatre mois à compter de la fin de la première étape et concerne :

- le contrôle des réalisations lors de la période de garantie,

- la réception définitive des travaux,

- l'élaboration des dossiers de règlement définitif des marchés.

Art. 4 - Les résultats de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d'aménagement de la route régionale 27 entre la ville de Nabeul et de Kélibia et les rocadés des villes de Korba et de Menzel Temime sont évalués conformément aux critères suivants :

- l'atteinte des objectifs escomptés pour chaque projet et les démarches entreprises pour réduire le coût et les délais d'exécution,

- le degré de conformité des procédures suivies dans la passation, d'exécution et de clôture des dossiers des marchés y afférents, eu égard les textes réglementaires régissant les marchés publics et les directives du bailleur de fonds,

- les difficultés rencontrées et les actions entreprises pour les surmonter,

- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion et le degré de son efficacité quant à la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation des projets,

- l'efficacité d'intervention pour la bonne programmation et exécution de la mission de suivi et de l'entretien,

- l'efficacité d'intervention pour ajuster le déroulement des projets.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d'aménagement de la route régionale 27 entre la ville de Nabeul et de Kelibia et les rocades des villes de Korba et de Menzel Temime comprend les emplois fonctionnels suivants :

* chef de l'unité avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale, chargé de :

- veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,

- collecter les données relatives au déroulement des projets, les centraliser dans une base de données et élaborer les rapports destinés au bailleur de fonds,

- assurer la communication et l'échange avec le bailleur de fonds.

* Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale, chargé de la coordination entre les différents intervenants dans la réalisation des projets au niveau central et régional.

* Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale, chargé du suivi de la réalisation des travaux,

Art. 6 - Est créée au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, une commission présidée par le ministre de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant, chargée d'examiner les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret gouvernemental. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du chef du gouvernement.

La direction générale des ponts et chaussées est chargée du secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

En cas d'absence de quorum à la première réunion, les membres seront appelés à une deuxième réunion qui sera tenue quinze jours après la date de la première réunion. Dans ce cas, la commission peut délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des travaux d'aménagement de la route régionale 27 entre la ville de Nabeul et de Kelibia et les rocades des villes de Korba et de Menzel Temime conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 avril 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui

Décret gouvernemental n° 2017-631 du 28 avril 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de construction des hôpitaux régionaux catégorie « B » à Sbeitla, Sbiba et Thala au gouvernorat du Kasserine et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, fixant l'organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2009-2617 du 14 septembre 2009, portant réglementation de la construction des bâtiments civils,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créée au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets de construction des hôpitaux régionaux catégorie « B » à Sbeïtla, Sbiba et Thala au gouvernorat du Kasserine ,

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets de construction des hôpitaux régionaux catégorie « B » à Sbeïtla, Sbiba et Thala au gouvernorat du Kasserine, consistent en ce qui suit :

- l'octroi de l'ordre de commencement des travaux,

- la coordination des réunions avec les intervenants parmi les entrepreneurs, les architectes, les bureaux d'études, les contrôleurs techniques et le maître d'ouvrage,

- le suivi administratif et financier en coordination avec les services du ministère de la santé, maître d'ouvrage,

- la vérification des différentes propositions et la coordination financière avec toutes les parties,

- la préparation préliminaire pour la réception provisoire et la réception définitive des travaux, l'élaboration des procès-verbaux et leur visa par toutes les parties,

- la coordination entre les différentes parties intervenantes en ce qui concerne la préparation des dossiers de règlement définitif des projets et leur soumission à la commission des marchés pour approbation.

Art. 3 - La durée de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets de construction des hôpitaux régionaux catégorie « B » à Sbeïtla, Sbiba et Thala au gouvernorat du Kasserine est fixée à quarante deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et comprend deux étapes :

- **La première étape** : Sa durée est fixée à vingt quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et concerne l'octroi de l'ordre de service de commencement des travaux et le suivi de la réalisation sur le terrain.

- **La deuxième étape** : Sa durée est fixée à dix huit mois à partir de la date d'achèvement de la première étape et concerne les préparations nécessaires à la réception définitive des travaux et la coordination entre les parties intervenantes pour l'élaboration des dossiers de règlement définitif et leur présentation à la commission des marchés concernée pour approbation.

Art. 4 - Les résultats de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets de construction des hôpitaux régionaux catégorie « B » à Sbeïtla, Sbiba et Thala au gouvernorat du Kasserine sont évalués conformément aux critères suivants :

- le degré de respect des délais d'exécution des projets, de ses étapes et les efforts entrepris pour les réduire,

- la réalisation des objectifs escomptés des projets et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

- le coût des projets et les efforts entrepris pour le réduire,

- les difficultés rencontrées lors de la réalisation des projets et les efforts entrepris pour les surmonter,
- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion par objectifs et son degré d'efficacité quant à la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation des projets,
- l'efficacité d'intervention pour ajuster le déroulement des projets.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets de construction des hôpitaux régionaux catégorie « B » à Sbeïtla, Sbiba et Thala au gouvernorat du Kasserine, comprend les emplois fonctionnels suivants :

* Chef de l'unité avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale, chargé :

- de la direction du projet,
- de veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,
- du suivi administratif et financier des projets,

* Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale chargé du suivi et du contrôle des travaux de construction de l'hôpital régional catégorie « B » à Sbeïtla (lot génie civil),

* Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale chargé du suivi et du contrôle des travaux de construction de l'hôpital régional catégorie « B » à Sbiba (lot génie civil),

* Cadre avec emploi et avantages de sous-directeur d'administration centrale chargé du suivi et du contrôle des travaux de construction de l'hôpital régional catégorie « B » à Thala (lot génie civil),

* Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale chargé du suivi et du contrôle des travaux de construction de l'hôpital régional catégorie « B » à Sbeïtla (lot spéciaux),

* Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale chargé du suivi et du contrôle des travaux de construction de l'hôpital régional catégorie « B » à Sbiba (lots spéciaux),

* Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale chargé du suivi et du contrôle des travaux de construction de l'hôpital régional catégorie « B » à Thala (lots spéciaux),

Art. 6 - Est créée au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, une commission présidée par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du

territoire ou son représentant, chargée d'examiner les questions relatives au suivi des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquées et à leur évaluation selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret gouvernemental.

Les membres de la dite commission sont désignés par arrêté du chef du gouvernement.

La direction générale des bâtiments civils du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire est chargée du secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les six mois au moins et chaque fois que la nécessité l'exige.

Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

En cas d'absence de quorum à la première réunion, les membres seront appelés à une deuxième réunion qui sera tenue quinze jours après la date de la première réunion. Dans ce cas, la commission peut délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets de construction des hôpitaux régionaux catégorie « B » à Sbeïtla, Sbiba et Thala au gouvernorat du Kasserine, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, la ministre des finances et la ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 avril 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
La ministre de la santé
Samira Meraï Feriaa

Décret gouvernemental n° 2017-632 du 28 avril 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution des projets maritimes au gouvernorat de Sfax et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créée au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution des projets maritimes au gouvernorat de Sfax,

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution des projets maritimes au gouvernorat de Sfax consistent en ce qui suit :

- prendre les dispositions nécessaires pour le démarrage des travaux,

- le contrôle technique et le suivi sur terrain de l'exécution de chaque projet et la prise des décisions adéquates en temps opportun en vue d'ajuster le déroulement des projets,

- le suivi administratif et financier des différentes étapes de chaque projet,

- l'élaboration des rapports d'avancement des travaux de chaque projet, de ses étapes et le suivi de la consommation des crédits y afférents,

- le suivi des réalisations lors de la période de garantie,

- la préparation pour la réception provisoire et définitive des travaux, la rédaction des procès-verbaux et leur visa par toutes les parties,

- la coordination entre les différentes parties intervenantes en ce qui concerne la préparation des dossiers de règlement définitifs de chaque projet et leur soumission à l'approbation de la commission des marchés.

Art. 3 - La durée de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution des projets maritimes au gouvernorat de Sfax est fixée à soixante dix huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et comprend deux étapes :

La première étape : Sa durée est fixée à cinquante quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et concerne :

- la préparation des dossiers concernant l'exécution des projets et la conclusion des marchés,

- le suivi de la réalisation des projets avec toutes ses composantes.

La deuxième étape : Sa durée est fixée à vingt quatre mois à compter de la fin de la première étape et concerne :

- le contrôle des réalisations lors de la période de garantie,

- la réception définitive des travaux,
- l'élaboration des dossiers de règlement définitif.

Art. 4 - Les résultats de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution des projets maritimes au gouvernorat de Sfax sont évalués conformément aux critères suivants :

- le degré de respect des délais d'exécution de chaque projet, de leurs étapes et les efforts entrepris pour les réduire,
- la réalisation des objectifs escomptés de chaque projet et les actions entreprises pour augmenter la rentabilité,
- le degré de maîtrise de consommation des crédits alloués pour chaque projet,
- les difficultés rencontrées par chaque projet et comment les surmonter,
- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion par objectifs et le degré de son efficacité quant à la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation des projets,
- l'efficacité d'intervention pour ajuster le déroulement des projets.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution des projets maritimes au gouvernorat de Sfax comprend les emplois fonctionnels suivants :

- chef de l'unité, avec emploi et avantages de directeur d'administration centrale, chargé de :
 - du suivi et du contrôle de l'exécution des projets,
 - de veiller à la réalisation des missions attribuées à l'unité,
 - du suivi administratif et financier des projets.
- Cadre avec emploi et avantages de sous- directeur d'administration centrale chargé du suivi et du contrôle des travaux du projet de réalisation du port de pêche de Sidi Mansour,
- Cadre avec emploi et avantages de sous- directeur d'administration centrale chargé du suivi et du contrôle des travaux du projet de réaménagement du port de Sidi Youssef.
- Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale chargé du suivi et du contrôle des travaux du projet de réalisation du port de pêche de Sidi Mansour.
- Cadre avec emploi et avantages de chef de service d'administration centrale chargé du suivi et du contrôle des travaux du projet de réaménagement du port de Sidi Youssef.

Art. 6 - Est créée au sein du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire une commission présidée par le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire ou son représentant chargée d'examiner toutes les questions relatives au suivi et à l'évaluation des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs ci-dessus indiquée, selon les critères fixés à l'article 4 du présent décret gouvernemental.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du chef du gouvernement.

La direction générale des services aériens et maritimes est chargée du secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président une fois au moins tous les six mois et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

En cas d'absence de quorum à la première réunion, les membres seront appelés à une deuxième réunion qui sera tenue quinze jours après la date de la première réunion. Dans ce cas, la commission peut délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire soumet un rapport annuel au chef du gouvernement sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution des projets maritimes au gouvernorat de Sfax conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et la ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 avril 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui

Décret gouvernemental n° 2017-633 du 28 avril 2017, modifiant le décret n° 2009-2371 du 12 août 2009, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de protection contre les inondations de Tunis Ouest et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, fixant l'organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2009-2371 du 12 août 2009, portant création de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation du projet de protection contre les inondations de la région de Tunis Ouest et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:

Article premier - Le projet de protection contre les inondations de Tunis Ouest est étendu et sa période de réalisation est prorogée de cinquante deux (52) mois à compter de la date d'achèvement de la période fixée par l'article 4 du décret n° 2009-2371 du 12 août 2009 susvisé.

Les étapes à réaliser pendant cette période sont les suivantes :

1- La première étape : Sa durée est fixée à dix (10) mois à compter du 12 août 2016 et concerne l'achèvement des travaux des deuxième et troisième lots du projet, ainsi que le lancement de l'appel d'offres et la conclusion du marché relatif aux travaux du quatrième lot.

2- La deuxième étape : Sa durée est fixée à vingt quatre (24) mois à compter de la fin de la première étape et concerne le suivi de l'exécution des travaux du quatrième lot du projet et l'achèvement des travaux du premier lot, les préparatifs pour la réception provisoire et la réception définitive des travaux des deuxième et troisième lots ainsi que la coordination entre les différentes parties intervenantes pour l'établissement des dossiers de règlement définitif y afférents en vue de les soumettre à l'approbation de la commission des marchés concernée.

3- La troisième étape : Sa durée est fixée à dix huit (18) mois à compter de la fin de la deuxième étape et concerne les préparatifs pour la réception provisoire et la réception définitive des travaux des premier et quatrième lots du projet ainsi que la coordination entre les différentes parties intervenantes pour l'établissement des dossiers de règlement définitif y afférents en vue de les soumettre à l'approbation de la commission des marchés concernée.

Art. 2 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 avril 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresign
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 26 mai 2017, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village de Bella Rijia, de la commune de Jendouba, gouvernorat de Jendouba.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du gouverneur de Jendouba,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du gouverneur de Jendouba du 18 mai 2000, portant approbation du plan d'aménagement urbain du village de Bella Rijia, délégation de Jendouba Nord, gouvernorat de Jendouba,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement du 20 décembre 2012, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village de Bella Rijia, délégation de Jendouba Nord, gouvernorat de Jendouba,

Vu la délibération du conseil de la délégation spéciale de la commune de Jendouba réuni le 12 mai 2017.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain du village de Bella Rijia, de la commune de Jendouba, gouvernorat de Jendouba, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A', B', C', D', E', F', G', H', I', J', K', L', M', N') indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	400 435	362 831
B	400 486	362 895
C	400 505	362 980
D	400 185	362 903
E	399 848	362 884
F	399 802	362 949
G	399 715	362 921
H	399 372	362 872
I	399 163	362 753
J	399 046	362 729
K	399 020	362 756
L	398 701	362 770
M	398 700	362 696
N	398 423	362 588
O	398 363	362 597
P	398 353	362 680
Q	397 845	362 647
R	397 851	362 615
S	397 181	362 428
T	397 036	362 455
U	396 911	362 437
V	396 862	362 525
W	396 626	362 406
X	396 589	362 447
Y	396 470	362 302
Z	396 470	362 267
A'	396 262	362 084
B'	395 889	361 934
C'	395 734	361 785
D'	395 739	361 526
E'	396 024	360 992
F'	396 096	360 966
G'	396 766	361 177
H'	396 923	361 319
I'	397 180	361 914
J'	397 629	361 995
K'	397 709	362 176
L'	397 722	362 229
M'	397 936	362 322
N'	397 997	362 133
O'	398 658	362 373

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du ministre de l'équipement du 20 décembre 2012 susvisé.

Art. 3 - Le gouverneur de Jendouba est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 2017.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Mohamed Salah Arfaoui

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2017-634 du 28 avril 2017, fixant l'organigramme de l'instance nationale de l'accréditation en santé.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatifs aux modalités d'exercice de tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2012-1709 du 6 septembre 2012, portant création de l'instance nationale de l'accréditation en santé et fixant ses attributions, son organisation administrative, scientifique et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissement, des entreprises publiques et des sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - L'organigramme de l'instance nationale de l'accréditation en santé est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret gouvernemental.

Art. 2 - La mise en application du présent organigramme est définie sur la base des fiches fonctionnelles portant description précise des attributions de chaque poste de travail.

Les nominations aux emplois fonctionnels prévus au présent organigramme s'effectuent conformément aux dispositions du décret fixant les conditions d'octroi et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'instance nationale de l'accréditation en santé.

Art. 3 - La ministre de la santé et la ministre des finances sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 avril 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresigning
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
La ministre de la santé
Samira Meraï Feriaa

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la ministre de la santé du 16 mai 2017, reconnaissant la vocation universitaire à l'hôpital régional « Habib Bourguiba » de Médenine.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la ministre de la santé,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 13,

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133 du 1^{er} février 2010 et notamment son article 15,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrêtent :

Article premier - L'hôpital régional «Habib Bourguiba» de Médenine, est reconnu à vocation universitaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mai 2017.

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*

Slim Khalbous
La ministre de la santé
Samira Meraï Feriaa

Vu

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 28 avril 2017, modifiant l'arrêté conjoint du ministre des affaires de la solidarité et des tunisiens à l'étranger et du ministre des finances du 1^{er} juin 2006, portant fixation du montant de l'aide matérielle octroyée à la personne handicapée nécessiteuse et de l'aide financière octroyée à la famille accueillant une personne handicapée sans soutien.

Le ministre des affaires sociales et la ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées et notamment l'article 17,

Vu le décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005, relatif à la création des commissions régionales des personnes handicapées, à la fixation des critères d'handicap et aux conditions d'attribution de la carte d'handicap, tel que modifié par le décret n° 2006-1859 du 3 juillet 2006.

Vu le décret n° 2005-3088 du 29 novembre 2005, relatif à la fixation des conditions de l'aide matérielle octroyée à la personne handicapée nécessiteuse et les modalités de son placement dans les familles d'accueil et les modalités de bénéfice de l'aide financière octroyée à la famille d'accueil d'une personnes handicapée sans soutien.

Vu l'arrêté conjoint du ministre des affaires de la solidarité et des tunisiens à l'étranger et du ministre des finances du 1^{er} juin 2006, portant fixation du montant de l'aide matérielle octroyée à la personne handicapée nécessiteuse et de l'aide financière octroyée aux familles accueillant une personne handicapée sans soutien.

Arrêtent :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 de l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger et du ministre des finances du 1^{er} juin 2006 et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau) - La famille accueillant une personne handicapée sans soutien bénéficie d'une aide financière mensuelle d'un montant égal à deux cent dinars (200,000d).

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 avril 2017.

La ministre des finances

Lamia Boujnah Zribi

Le ministre des affaires sociales

Mohamed Trabelsi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 10 mai 2017.

Monsieur Mohamed Chaouki Karkeni, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de l'unité de la coopération avec les organisations régionales et internationales bilatérale et multilatérale, à la direction générale de la coopération internationale en matière de migration au ministère des affaires sociales.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Décret gouvernemental n° 2017-635 du 28 avril 2017, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des bibliothèques régionales.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des affaires culturelles,

Vu la constitution,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,

Vu le décret-loi n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l'action culturelle,

Vu le décret n° 81-622 du 9 mai 1981, relatif aux emplois fonctionnels pouvant être prévus dans le cadre de l'animation culturelle,

Vu le décret n° 81-722 du 20 mai 1981, fixant le taux des indemnités de fonction et de logement attribués aux personnels de l'animation culturelle chargés d'un emploi fonctionnel, tel que modifié par le décret n° 85-484 du 27 mars 1985,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-799 du 13 juillet 2015, portant création de certains établissements publics de l'action culturelle et fixant leurs attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-322 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement à la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier

Définition

Article premier - Les bibliothèques régionales sont des établissements publics de l'action culturelle au sens du décret-loi n° 2011-121 du 17 novembre 2011, relatif aux établissements publics de l'action culturelle, elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et prennent la forme d'un établissement public à caractère administratif, elles sont soumises à la tutelle du ministère chargé de la culture et leurs budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat.

Les bibliothèques régionales ont leurs sièges aux chefs-lieux des gouvernorats.

Art. 2 - Les bibliothèques régionales comprennent des sections de lecture publique qui sont au nombre de cinq (5) au maximum elles comprennent également les bibliothèques publique de première catégorie et les bibliothèques publique de deuxième catégorie fixes et ambulantes implantés au chef-lieu du gouvernorat et dans les délégations y relevant.

Les directeurs des bibliothèques publiques de première et de deuxième catégorie assurent sa direction sous l'autorité du directeur de la bibliothèque régionale.

Les sections et les bibliothèques publiques de première et de deuxième catégorie sont créées par décision du ministre chargé de la culture.

Chapitre II

Organisation administrative et financière

Section 1 - Organisation administrative

Art. 3 - La bibliothèque régionale comprend un directeur et un conseil consultatif.

Sous-section première – Le directeur

Art. 4 - La bibliothèque régionale est dirigée par un directeur assisté par un coordinateur technique et un coordinateur administratif et financier.

Art. 5 - Le directeur de la bibliothèque régionale veille à la préparation, l'exécution, le suivi et l'évaluation des activités de la bibliothèque, il est chargé notamment :

- d'assurer la direction administrative et financière de la bibliothèque régionale et de coordonner l'activité de ses services,

- de préparer et exécuter les programmes de travail de la bibliothèque régionale dans le cadre de la politique nationale de lecture publique en collaboration avec le conseil consultatif et les cadres de la bibliothèque,

- de veiller aux opérations de collecte, de traitement, de sauvegarde et de mise à la disposition des usagers des collections documentaires,

- de fixer le programme des activités de la bibliothèque régionale et d'assurer le suivi de son exécution,

- de fixer les programmes de formation et de recyclage au profit des agents travaillant dans le secteur de la lecture publique au gouvernorat conformément aux programmes nationaux dans ce domaine,

- d'entretenir l'infrastructure de base et des équipements mises à la disposition de la bibliothèque régionale.

Art. 6 - Le directeur de la bibliothèque régionale est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les cadres appartenant au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques et titulaires au moins du grade de conservateur de bibliothèques ou de documentation ou du grade de bibliothécaire ou documentaliste justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade.

Le directeur de la bibliothèque régionale reçoit une indemnité de fonction homologuée avec celle de l'indemnité de fonction allouée au chef de service d'administration centrale.

En outre, le directeur de la bibliothèque régionale bénéficie d'un logement de fonction au sein de l'établissement, en cas de non disponibilité d'un logement de fonction, il reçoit une indemnité de logement de trente trois (33) dinars par mois.

Art. 7 - Le directeur de la bibliothèque régionale est assisté dans les affaires techniques par un coordinateur technique nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les cadres appartenant au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation des administrations publiques, appartenant aux sous-catégories A2 ou A3.

Le directeur de la bibliothèque régionale est assisté dans les affaires administratives et financières par un coordinateur administratif et financier nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les agents ayant au moins le grade d'attaché d'administration ou un grade équivalent.

Le coordinateur technique et le coordinateur administratif et financier bénéficient d'une indemnité de responsabilité de soixante-dix (70) dinars par mois.

Sous-section II - Le conseil consultatif de la bibliothèque régionale

Art. 8 - Le directeur de la bibliothèque régionale est assisté par un conseil consultatif qui est chargé des missions suivantes :

- contribuer à l'élaboration du programme annuel des activités de la bibliothèque régionale,

- examiner les programmes de formations relatifs aux agents exerçant dans le secteur de la lecture publique au gouvernorat,

- émettre son avis sur les programmes d'acquisitions et de transactions effectués par la bibliothèque régionale au profit de la lecture publique au gouvernorat,

- étudier et émettre son avis sur les questions liées au fonctionnement administratif et financier de la bibliothèque régionale,

- présenter les recommandations et les suggestions visant à promouvoir les services de la bibliothèque régionale, à développer et à rationaliser la gestion de ses recettes.

Art. 9 - Le conseil consultatif de la bibliothèque régionale est composé comme suit :

- le directeur de la bibliothèque régionale : président,

- un représentant du commissariat régional des affaires culturelles : membre,

- un représentant des établissements éducatifs au gouvernorat : membre,

- les chefs des sections de la bibliothèque régionale : membres,

- le chef de l'unité de lecture ambulante relevant de la bibliothèque régionale : membre,

- un représentant des bibliothèques publiques de première catégorie relevant de la bibliothèque régionale : membre,

- un représentant des bibliothèques publiques de deuxième catégorie relevant de la bibliothèque régionale : membre,

- un représentant des associations œuvrant dans le domaine du livre et de la lecture au gouvernorat : membre,

- une personnalité culturelle reconnue pour sa compétence et son expérience dans le domaine du livre et de la lecture au gouvernorat : membre.

Les membres du conseil consultatif de la bibliothèque régionale sont désignés par décision du ministre chargé de la culture, sur proposition des structures et des associations concernées, et ce, pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

Sont exemptés des dispositions relatives à la limitation du délai maximum de la représentation mentionnées dans le paragraphe précédent du présent article, les membres exerçant à bibliothèque régionale.

Art. 10 - Le conseil consultatif de la bibliothèque régionale se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les six (6) mois et chaque fois que nécessaire.

Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum lors de la réunion concernée, le président du conseil consultatif convoque de nouveau les membres à une deuxième réunion qui sera tenue dans le délai d'une semaine à partir de la date fixée pour la première réunion pour délibérer valablement, quelque soit le nombre des membres présents.

Le conseil consultatif de la bibliothèque régionale émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur de la bibliothèque régionale désigne l'un des cadres de la bibliothèque en vue d'assurer le secrétariat du conseil consultatif de la bibliothèque régionale.

Le directeur de la bibliothèque régionale adresse une copie du procès-verbal de chaque réunion au ministre chargé de la culture dans le délai maximum des quinze (15) jours qui suivent la tenue de la réunion.

Section II - **Organisation financière**

Art. 11 - Les ressources de la bibliothèque régionale proviennent :

- des recettes des services rendus par la bibliothèque régionale dans le cadre de ses attributions,

- des recettes issues des activités et des manifestations culturelles organisées par la bibliothèque régionale,

- des subventions allouées par l'Etat à la bibliothèque régionale dans le cadre du budget du ministère chargé de la culture,

- des subventions, dons, legs et mécénats accordés à la bibliothèque régionale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- de toutes les autres ressources qui peuvent revenir à la bibliothèque régionale conformément à la législation en vigueur.

Art. 12 - Les dépenses de la bibliothèque régionale comprennent :

- les dépenses de fonctionnement,

- les dépenses nécessaires à l'exécution des missions de la bibliothèque.

Art. 13 - Le directeur de la bibliothèque régionale est chargé de l'exécution du budget et il en est l'ordonnateur.

Art. 14 – Un agent comptable est chargé des opérations des ressources et des dépenses conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

Chapitre III

Dispositions finales

Art. 15 - Le ministre des affaires culturelles et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 avril 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre des affaires
culturelles
Mohamed Zine El Abidine

**MINISTERE DES AFFAIRES
DE LA JEUNESSE ET DU SPORT**

Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 18 mai 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse du corps commun des personnels de presse exerçants dans les administrations publiques.

La ministre des affaires de la jeunesse et du sport,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 11 janvier 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse du corps commun des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires de la jeunesse et du sport, le 14 juillet 2017 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse du corps commun des personnels de presse exerçant dans les administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes.

Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 14 juin 2017.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 mai 2017.

*La ministre des affaires
de la jeunesse et du sport*

Majdouline Cherni

Vu

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

**MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE**

Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance du 26 mai 2017, portant attribution du prix national pour les droits de l'enfant.

La ministre de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, portant promulgation du code de la protection de l'enfant, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-41 du 26 juillet 2010,

Vu le décret n° 95-23 du 5 janvier 1995, portant création du prix du Président de la République pour les droits de l'enfant, tel qu'il est modifié et complété par le décret n° 2008-457 du 18 février 2008,

Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2013-3175 du 31 juillet 2013, relatif à la dénomination de prix attribués dans certains secteurs, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2016-184 du 11 février 2016,

Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013, portant organisation du ministère des affaires de la femme et de la famille,

Vu décret n° 2014-3913 du 17 octobre 2014, relatif à la création et l'organisation du prix national pour les droits de l'enfant,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis de la commission nationale chargée de l'examen des dossiers de candidature au prix national pour les droits de l'enfant au titre de l'année 2016.

Arrête :

Article premier - Le prix national pour les droits de l'enfant au titre de l'année 2016, est décerné au réalisateur cinématographique "Anis Lassoued du film Sabbath El Aïd."

Art. 2 - Sont décernés au lauréat visé au premier article du présent arrêté, un certificat d'appréciation et une valeur monétaire de vingt mille (20.000) dinars porté sur le budget du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 mai 2017.

*La ministre de la femme,
de la famille et de l'enfance*

Naziha Labidi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

A **BONNEMENT**

au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus